

1513871-52.2022.8.26.0228

Classe: Inquérito Policial

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 14ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 27/09/2022

... - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2161071/2022 - 78º D.P. JARDINS, 25544640 - 78º D.P.

JARDINS, 2161071 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LAUDIENE LACERDA SANTOS

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

14ª Vara Criminal

Av. Dr. Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1513871-52.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1513871-52.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Inquérito Policial - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2161071/2022 - 78º D.P. JARDINS, 25544640 - 78º D.P.

JARDINS, 2161071 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LAUDIENE LACERDA SANTOS

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA HELENA BENEVIDES DIAS

Vistos,

LAUDIENE LACERDA SANTOS, qualificada nos autos, foi denunciada e está sendo processada como incurso no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, porque, segundo

a denúncia, no dia 13 de junho de 2022, por volta de 23h41min, na Rua Asdrubal do Nascimento, altura do número 436, República, nesta cidade e comarca, trazia consigo, para entrega ao consumo de terceiros, 0,98g (noventa e oito decigramas) de cocaína, acondicionada em 01 (um) papelote, e 10,5g (dez gramas e cinco decigramas) da mesma substância, na forma de "crack", acondicionadas em 38 (trinta e oito) porções, conforme descrito no auto de exibição de fls. 11/12, bem como no laudo de constatação fls. 23/26, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (fls., 57/58).

A ré foi presa em flagrante (fls. 01), sendo a prisão convertida em preventiva às fls. 40/45.

A denúncia foi recebida (fls. 59/60). A ré foi citada (fls. 63) e apresentou resposta à acusação (fls. 67).

Foi ratificado o recebimento da denúncia (fls.68) e mantida a prisão preventiva da ré (fls. 83/85).

Durante a instrução, foram ouvidas duas testemunhas, sendo, ao final, a ré interrogada.

Em sede de alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação do réu nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, pleiteou a improcedência da ação e, subsidiariamente, pediu a aplicação da pena no mínimo legal, a aplicação do privilégio, fixando-se regime inicial aberto, substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e concedendo-se o direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Trata-se de ação penal em que é imputada à acusada a conduta típica prevista no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06.

A materialidade delitiva foi devidamente demonstrada por meio do auto de exibição e apreensão de fls. 11/12, do laudo de constatação de fls. 23/26, do exame químico-toxicológico de fls. 69/71 e da prova oral colhida em Juízo, sob o crivo do contraditório, que também comprovou a autoria da acusada.

A ré Laudiene Lacerda Santos negou a praticado do tráfico. Alegou, em suma, que estava com cinco pedras de crack para seu consumo, além de dez reais. As demais drogas foram encontradas e outra barraca. Não conhecia os policiais e não sabe por que disseram que toda a droga descrita na denúncia estava em sua meia (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Todavia, certo é que, confrontando sua versão com as demais provas do processo, conclui-se que não apresenta qualquer embasamento probatório.

Os policiais militares Gian Carlos Gonçalves Larissa Cristina Rodrigues declararam, em síntese, que a equipe estava em patrulhamento, quando avistaram pessoas próximas a uma barraca. Em revista pessoal, encontraram porções de crack e dinheiro com a ré que confirmou traficar no local. Havia cerca de vinte e três pessoas no local. A droga estava dentro da meia da ré. Não conheciam a acusada (cf. mídias digitais armazenadas em nuvem através do sistema One Drive e SAJ).

Com efeito, prevalecem os testemunhos ofertados pelos policiais, eis que de modo algum estavam impedidos de depor ou eram testemunhas suspeitas, eis que não trazida, aos autos, qualquer situação que levasse a concluir que as testemunhas tivessem algum motivo para lhe incriminar falsamente.

Destarte, os depoimentos colhidos, a quantidade e forma de acondicionamento das drogas, aliados à apreensão de dinheiro, revelam a conduta delituosa intencional da acusada em traficar entorpecentes, não devendo, portanto, prosperar a alegação de que a conduta da ré se amolda naquela prevista no artigo 28 da Lei nº 11.343/06.

Cumprasse-se que a infração penal de tráfico de drogas é crime de ação múltipla e conteúdo variado, bastando que o agente pratique, intencionalmente, qualquer um dos verbos nucleares previstos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, como, no caso, "trazer consigo" 0,98g (noventa e oito decigramas) de cocaína, acondicionada em 01 (um) papelote, e 10,5g (dez gramas e cinco decigramas) da mesma substância, na forma de "crack", acondicionadas em 38 (trinta e oito) porções.

Assim, provadas a autoria e a materialidade delitivas e, não havendo causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade, a condenação da ré é medida que se impõe.

Passo à dosimetria das penas:

Na primeira fase da dosimetria, verifica-se apreensão de crack, substância que causa maior dependência química dos usuários. Desse modo, fixo a pena-base em 1/6 acima de seu mínimo legal: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes ou atenuantes a serem considerados, de modo que mantenho a pena no patamar fixado.

Na terceira fase da dosimetria, não incidem causas de aumento de pena. Ainda, a ré se beneficia do disposto na Lei n.º 11.343, que, no seu artigo 33, § 4º, inovou ao estabelecer causa de diminuição de pena calcada na primariedade e bons antecedentes do acusado que não se dedique às atividades criminosas e não integre organização criminosa, hipótese dos autos. Assim, reduzo a pena em 2/3, fixando-a em 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa. 1 ano, 11 meses e 10 dias

O regime inicial de cumprimento de pena é o aberto, por força do disposto no artigo 33, §2º, alínea "c", do Código Penal.

A ré faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, porque o crime não foi cometido com violência ou grave ameaça à pessoa e a pena aplicada é inferior a quatro anos. Desta forma, substituo a pena corporal imposta à acusada, sem prejuízo da pena de multa arbitrada, por duas restritivas de direito, quais sejam: (a) prestação de serviços à comunidade ou à entidade pública pelo período da pena substituída; e (b) prestação pecuniária, consistente no pagamento em dinheiro do valor de 01 (um) salário mínimo instituição que será especificada por ocasião da execução.

O valor de cada dia-multa será de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, à míngua de maiores elementos sobre a capacidade financeira da ré.

Posto isso e considerando o mais que dos autos consta, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado e o faço para CONDENAR a ré LAUDIENE LACERDA SANTOS, qualificada nos autos, como incurso no artigo 33, §4º da Lei n.º 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, em seu valor mínimo legal.

A pena privativa de liberdade fica substituída por prestação de serviço à comunidade e pena de prestação pecuniária, conforme acima estabelecido.

Considerando a pena aplicada, concedo a ré o direito de recorrer em liberdade.

Expeça-se alvará de soltura clausulado.

Após o trânsito em julgado, comunique-se ao Cartório Distribuidor, ao IIRGD e ao TRE.

Tendo em vista que o artigo 91, inciso II, do Código Penal e o artigo 63, §1º, da Lei nº 11.343/06 estabelecem que os valores apreendidos em razão do tráfico de drogas serão perdidos em favor da União. Oficie-se ao Fundo Nacional Antidrogas (FUNAD) e à Secretaria Nacional Antidrogas para as providências cabíveis.

Custas na forma da lei, ficando deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, pois assistido pela Defensoria Pública do Estado.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo, fazendo-se as devidas anotações nos assentamentos do Cartório.

P.I.C.

São Paulo, 27 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA